«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

" ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS"



"Análisis del proceso concursal y la reestructuración empresarial de Telefónica del Perú S.A.A. bajo la Ley General del Sistema Concursal".

- **ASIGNATURA:**

  ADMINISTRACIÓN DE CRISIS EMPRESARIALES

- **DOCENTE:**

  MBA JUAN MANUEL GRANDA FERNÁNDEZ

- **INTEGRANTES:**

  - Alcalde Villanueva, Ower Jadhiel
  - Cabrera Rebaza, Stephanie Elamite
  - Hernandez Sanchez, Jeffry Nicolackt
  - Loyaga Julián, Mirella Lucerito
  - Mostacero Urbano, Cristhian Fernando
  - Sánchez Infantes, Analy Milenny

- **CICLO:**

  VI- (A)

TRUJILLO- PERÚ
2026

INTRODUCCIÓN

Las telecomunicaciones constituyen un servicio esencial para la economía y la vida cotidiana, por lo que la crisis de uno de sus principales operadores tiene efectos que van más allá de los accionistas y acreedores de la empresa. Telefónica del Perú S.A.A., operadora de la marca Movistar, llegó a una situación de desequilibrio patrimonial marcada por la caída de sus ingresos, la acumulación de pérdidas, el endeudamiento con bonistas y contingencias tributarias de gran magnitud con la Sunat. En 2024 sus ingresos fueron de S/ 6.020 millones, un 7% menos que en 2023, y sus pérdidas acumuladas superaban un tercio del capital social pagado. En ese escenario, el grupo Telefónica transfirió el control de la empresa: la filial fue adquirida por la firma argentina Integra Tec International por cerca de 900.000 euros el 13 de abril de 2025, y pasó a denominarse Integratel Perú.

El presente informe analiza el procedimiento concursal de esta empresa a la luz de la Ley General del Sistema Concursal. El procedimiento se inició a solicitud de la propia compañía, presentada el 24 de febrero de 2025, y la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi aprobó el inicio del procedimiento concursal ordinario mediante la Resolución N.º 3053-2025/CCO-INDECOPI. A partir de su publicación en el Boletín Concursal se abrió la etapa de reconocimiento de créditos, en la que los acreedores contaron con un plazo de 30 días hábiles para presentar sus solicitudes. El caso permite estudiar cómo se articulan los efectos del concurso sobre la cobranza individual, la prelación de créditos y el poder de decisión de los acreedores, así como el equilibrio entre la recuperación de las deudas y la continuidad de un servicio de interés público.

En cuanto al estado actual del proceso, según información de septiembre de 2026, el procedimiento se encuentra todavía en la etapa de reconocimiento de créditos. El Indecopi ha reconocido a la SUNAT un total aproximado de S/ 1.209 millones (S/ 519,9 millones de capital y S/ 689,7 millones de intereses), cifra que equivale de manera referencial al 23% de los créditos reconocidos hasta ahora, y entre los demás acreedores relevantes figuran Integra Tec, accionista mayoritaria, y los tenedores de bonos. La SUNAT estima que el Estado concentraría alrededor del 33% de los votos en la Junta de Acreedores y ha anunciado que contratará asesoría financiera y legal para definir su posición. Sin embargo, el Indecopi no ha fijado fecha para instalar la Junta de Acreedores, que solo podrá convocarse cuando concluya el reconocimiento y se determine de manera definitiva el pasivo concursal. Por lo tanto, aún no se ha decidido si la empresa será reestructurada o liquidada, decisión que corresponde a la Junta de Acreedores.

Con estos antecedentes, el informe se estructura en cuatro partes. La primera presenta la problemática, el problema general, los objetivos y la metodología. La segunda desarrolla el marco teórico y normativo del sistema concursal peruano. La tercera analiza el caso, desde las causas de la crisis hasta el estado actual del procedimiento. La cuarta recoge las conclusiones y recomendaciones. La metodología es descriptiva y analítica, basada en el estudio de caso y en la revisión documental de resoluciones, estados financieros y normativa aplicable.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de la problemática

Telefónica del Perú, operadora de la marca Movistar, atraviesa una situación de desequilibrio empresarial y financiero que la llevó al ámbito concursal. En 2024 sus ingresos fueron de S/ 6.020 millones, un 7% menos que en 2023, y la empresa continuaba registrando pérdidas. El informe contable del Indecopi, elaborado con los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2024, evidenció pérdidas acumuladas superiores a un tercio del capital social pagado. A ello se sumó un pasivo relevante con bonistas, entre ellos administradoras de fondos de pensiones, y con el Estado: la Sunat notificó una deuda exigible de S/ 947 millones por el impuesto a la renta de 2000-2001, mientras que hasta abril de 2025 había dispuesto embargos por más de S/ 832 millones, lo que presionaba la caja y la continuidad operativa. En ese contexto, el grupo Telefónica optó por desinvertir en el país: la filial fue adquirida por Integra Tec International por cerca de 900.000 euros el 13 de abril de 2025, un precio que refleja el escaso valor patrimonial frente a los pasivos. Posteriormente, el Indecopi declaró el inicio del procedimiento concursal ordinario mediante la Resolución N.º 3053-2025/CCO-INDECOPI, a solicitud de la empresa presentada el 24 de febrero de 2025.

1.2. Formulación del problema general

¿Cómo se desarrolló el procedimiento concursal de Telefónica del Perú S.A.A. y de qué manera se aplicaron las disposiciones de la Ley General del Sistema Concursal en las decisiones adoptadas respecto de su patrimonio, sus acreedores y la continuidad de sus operaciones?

1.3. Objetivos

- Objetivo general: Analizar el proceso concursal de Telefónica del Perú S.A.A., desde sus antecedentes hasta las decisiones adoptadas sobre el destino de la empresa, contrastándolo con la Ley General del Sistema Concursal.
- Objetivos específicos:
    - Identificar las causas financieras y empresariales que motivaron el procedimiento.
    - Determinar cómo se inició y admitió el procedimiento concursal.
    - Examinar el reconocimiento de créditos y la participación de los acreedores.
    - Analizar cómo se decidió el destino de la empresa y, si correspondió, cómo se designó al liquidador.

1.4. Metodología

Investigación descriptiva y analítica, mediante el estudio de caso, revisión documental, análisis de estados financieros, resoluciones administrativas y aplicación de la legislación peruana.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y LEGAL

2.1. Concepto de insolvencia y crisis empresarial

Una crisis empresarial es una situación crítica y compleja en la que una compañía experimenta un deterioro profundo de su estabilidad financiera, operativa o estructural, lo que amenaza seriamente su continuidad y viabilidad en el mercado. Desde el punto de vista económico y legal, se manifiesta cuando la empresa entra en un estado de insolvencia, falta de liquidez o acumulación de pérdidas, viéndose así imposibilitados de cumplir con sus obligaciones corrientes y de largo plazo frente a trabajadores, proveedores, acreedores y el Estado. La insolvencia es su manifestación jurídica; la imposibilidad de pagar las deudas a su vencimiento o de cubrirlas con el activo.

Si esta inestabilidad no es abordada de manera oportuna mediante estrategias de reorganización, refinanciación o reestructuración patrimonial, la crisis desemboca inevitablemente en el quiebre y la liquidación definitiva del negocio.

2.2. Principios y finalidad del sistema concursal peruano

El sistema concursal está formado por las normas de los procedimientos, los agentes que intervienen y las autoridades administrativas y judiciales con competencia. Su objetivo es la recuperación del crédito, promoviendo la asignación eficiente de recursos para conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor. Su finalidad es propiciar la negociación entre acreedores y deudor para llegar a un acuerdo de reestructuración o, en su defecto, a una salida ordenada del mercado con bajos costos de transacción.

Principios:

- **Principio de Universalidad:** Los procedimientos concursales producen sus efectos jurídicos y económicos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, protegiendo todos sus activos, con excepción de los bienes inembargables y aquellos expresamente excluidos por leyes especiales.
- **Principio de Colectividad:** El sistema busca garantizar la participación y el beneficio de la totalidad de los acreedores involucrados en la crisis del deudor.
- **Principio de Proporcionalidad:** Ante la incapacidad del deudor para satisfacer con su patrimonio todos los créditos existentes, los acreedores participan de manera proporcional en el resultado económico de los procedimientos, salvo los órdenes de preferencia o prelación establecidos expresamente en la ley.

2.3. Ley General del Sistema Concursal — Ley N.º 27809

La Ley General del Sistema Concursal (Ley N.º 27809) es la norma legal peruana que regula los procedimientos aplicables a las empresas y personas naturales con actividad empresarial que atraviesan una crisis económica o financiera severa que les impide cumplir con el pago de sus deudas.

- **Objetivo principal:** Su objetivo es la recuperación del crédito mediante la regulación de procedimientos que promuevan la asignación eficiente de recursos, con el fin de conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor.
- **Finalidad:** Busca propiciar un ambiente idóneo para la negociación entre los acreedores y el deudor sometido a concurso. Este espacio de negociación permite a las partes decidir si llegan a un acuerdo de reestructuración (para salvar la empresa) o, en su defecto, a la salida ordenada del mercado mediante su liquidación bajo reducidos costos de transacción.
- **Autoridad competente:** La autoridad encargada de tramitar, administrar y resolver estos procedimientos es el Estado peruano a través del INDECOPI, específicamente mediante su Comisión de Procedimientos Concursales.
- **Ámbito de aplicación:** Se aplica de manera obligatoria a los procedimientos concursales de los deudores que se encuentren domiciliados en el país. Comprende a personas jurídicas, personas naturales, sociedades conyugales y sucesiones indivisas, siempre que realicen actividad empresarial.

2.4. Procedimientos concursales contemplados en la ley:

La ley contempla dos procedimientos concursales:

- **Procedimiento Concursal Ordinario:** Se aplica a empresas que ya enfrentan una crisis severa y puede ser iniciado por el propio deudor o por sus acreedores por impagos superiores a 50 UIT. Su objetivo principal es que la Junta de Acreedores asuma el control para decidir si la empresa se reestructura o se liquida. Como efectos inmediatos, este procedimiento suspende la exigibilidad de los cobros, protege el patrimonio contra embargos y ejecuciones, y permite anular actos previos que hayan perjudicado a la empresa.
- **Procedimiento Concursal Preventivo:** Es una vía anticipada que solo puede solicitar el deudor que aún no ha caído en insolvencia grave. Su finalidad es evitar la crisis mediante la aprobación de un Acuerdo Global de Refinanciación que reprograme las deudas de forma obligatoria para todos. Sus efectos son más protectores para la empresa, permitiendo suspender temporalmente los pagos mientras se aprueba el acuerdo; sin embargo, si este es rechazado, los acreedores pueden forzar el ingreso de la empresa a un procedimiento ordinario.

2.5. Destino del deudor concursado:

El destino del deudor lo deciden los acreedores, reunidos en Junta, y son ellos quienes asumen la responsabilidad y las consecuencias de esa decisión. La Junta tiene la atribución de decidir el destino del deudor:

A) Reestructuración patrimonial:

Es la alternativa destinada a rescatar a la empresa cuando la Junta de Acreedores determina que el negocio aún es viable, permitiendo que el deudor continúe con sus actividades comerciales. Esta decisión debe adoptarse en un plazo máximo de 45 días con el voto favorable de más del 66,6 % de los créditos, exigiendo la posterior aprobación de un Plan de Reestructuración en un máximo de 60 días, donde se fijará el régimen de administración y el cronograma de pagos.

B) Disolución y liquidación:

Es la vía elegida cuando la empresa es inviable o incurre en la causal especial donde el propio deudor solicita el concurso y sus pérdidas acumuladas superan su capital social pagado. Al optar por esta alternativa, los directores y gerentes cesan en sus cargos y se designa a un liquidador que asume el control absoluto del patrimonio mediante la suscripción de un Convenio de Liquidación. El liquidador se encarga de vender los activos para pagar a los acreedores respetando estrictamente el orden de preferencia legal ; esta medida, que también se aplica de oficio si la Junta no toma una decisión a tiempo.

C) Acuerdos de la Junta de Acreedores

Los acuerdos de la Junta se rigen por reglas estrictas de instalación, votación y formalidad, para garantizar la legalidad de las decisiones que afectan el patrimonio del deudor.Para instalarse en primera convocatoria, la Junta exige la asistencia de acreedores que representen más del 66,6 % de los créditos reconocidos, y en segunda, basta con los créditos asistentes. La adopción de decisiones trascendentales como el destino del deudor, el Plan de Reestructuración o el Convenio de Liquidación requiere una mayoría calificada de más del 66,6 %, aplicando una exigente doble votación si los acreedores vinculados al deudor superan el 50 % de la participación. Estos acuerdos deben constar en actas, exigen la presencia de representantes del INDECOPI y de los créditos tributarios en temas estructurales.

D) Posibilidad de continuación de las actividades empresariales:

La declaratoria formal de inicio del concurso no implica el cese automático de las actividades empresariales de la compañía, salvo que se dictamine la disolución directa por pérdidas extremas. Las operaciones continúan con normalidad si la Junta opta por una

reestructuración patrimonial; en contraste, si se decide la liquidación, el cese de la actividad principal es obligatorio desde la firma del Convenio, exponiendo a directivos cesados a multas de hasta 100 UIT si continúan operando. De manera excepcional, la Junta puede autorizar una "liquidación en marcha" por un plazo máximo de un año si considera que operar temporalmente maximiza el valor de venta de la empresa.

2.6. Reconocimiento y orden de pago de los créditos:

El reconocimiento de créditos requiere que los acreedores sustenten ante el INDECOPI sus deudas liquidadas hasta la fecha de publicación del concurso, invoquen su orden de prelación y declaren si tienen vinculación con el deudor para obtener derecho a voz y voto en la Junta. Si la deuda está en litigio judicial o administrativo, se registra como "contingente", otorgando únicamente derecho a voz hasta que se resuelva la controversia de manera definitiva. Para el pago durante una liquidación, la norma impone un orden de preferencia estricto y excluyente:

- **Primer orden:** Remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores; aportes impagos a sistemas de pensiones (AFP, ONP y otros); deuda exigible a EsSalud en ejecución coactiva con medidas cautelares ordenadas; y sus intereses y gastos.
- **Segundo orden:** Créditos alimentarios
- **Tercer orden:** Créditos garantizados con hipoteca, garantía mobiliaria, anticresis, warrants, derecho de retención o medidas cautelares
- **Cuarto orden:** Créditos tributarios del Estado: tributos, multas, intereses, moras, costas y recargos.
- **Quinto orden:** Los demás créditos; la parte de los créditos tributarios que pase del cuarto al quinto orden; y el saldo de los créditos del tercer orden que exceda el valor de realización del bien que los garantizaba.

2.7. El liquidador y las entidades liquidadoras:

El liquidador es una persona natural o jurídica inscrita ante la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI. Para obtener y mantener este registro, debe cumplir con requisitos estrictos, tales como contar con al menos 3 años de experiencia en liquidaciones, no registrar deudas coactivas ante SUNAT o INDECOPI, no tener condenas por delitos dolosos, presentar una carta fianza solidaria a favor de INDECOPI y poseer una buena clasificación crediticia.

Su función operativa central consiste en inventariar y vender los activos mediante remate o venta directa, manejando los fondos en una cuenta inembargable para pagar a los acreedores respetando estrictamente el orden de prelación legal, debiendo solicitar la quiebra judicial en un plazo de 30 días si el patrimonio se agota y quedan deudas pendientes. Durante toda su

gestión, está sometido a una rigurosa fiscalización trimestral por parte del INDECOPI, enfrentando multas de hasta 100 UIT o la inhabilitación permanente en caso de infracciones, y su labor concluye definitivamente con la extinción de las deudas, su remoción o la inscripción registral de la extinción total del patrimonio de la empresa.

CAPÍTULO III. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

3.1. Reseña histórica de la empresa

Telefónica del Perú S.A.A. se originó en la Compañía Peruana de Teléfonos Limitada, constituida en Lima el 25 de junio de 1920 para brindar servicios de telefonía local. En 1969 se creó ENTEL Perú para atender la telefonía fuera de Lima y los servicios de larga distancia. Ambas empresas permanecieron bajo control estatal hasta 1994, cuando Telefónica Perú Holding S.A.C., liderada por Telefónica Internacional de España, adquirió acciones de ambas compañías durante el proceso de privatización. El 31 de diciembre de 1994, CPT absorbió a ENTEL Perú y, el 9 de marzo de 1998, adoptó el nombre de Telefónica del Perú S.A.A.

La empresa amplió sus servicios de telefonía fija y móvil, televisión por cable con Cable Mágico e internet de banda ancha con Speedy, lanzado en el año 2000. En 2005 consolidó la marca Movistar tras la integración de BellSouth. Desde 2016 impulsó el despliegue de fibra óptica y en 2024 cumplió 30 años de operaciones en el país.

El 13 de abril de 2025, Telefónica Hispanoamérica vendió aproximadamente el 99,3 % de sus acciones a Integra Tec International Inc. por cerca de S/ 3,7 millones, incluyendo la cesión de créditos financieros. Posteriormente, la empresa pasó a denominarse Integratel Perú.

3.2. Actividad económica y estructura empresarial

Telefónica del Perú S.A.A. (operando comercialmente como Movistar) prestaba servicios de telefonía fija y móvil, internet fijo (con migración hacia fibra óptica), televisión de paga y soluciones empresariales (Movistar Empresas). Atendía a más de 13 millones de clientes en zonas urbanas y rurales.

Hasta abril de 2025 era controlada por Telefónica Hispanoamérica. Tras la venta, el control pasó a Integra Tec International Inc., que asumió también los créditos financieros otorgados a la compañía. Su estructura era la de una sociedad anónima abierta (S.A.A.) con sede en Lima y operaciones a nivel nacional.

3.3. Situación económica y financiera previa al procedimiento

Según los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2024, los ingresos de Telefónica del Perú alcanzaron S/ 6.020 millones, un 7 % menos que en 2023 (S/ 6.476 millones). El resultado neto del ejercicio fue una pérdida de S/ 3.391,6 millones (frente a aproximadamente S/ 613 millones en 2023).

El informe contable de la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi determinó que las pérdidas acumuladas deducidas las reservas ascendían a S/ 349,5 millones, superando el tercio del capital social pagado (S/ 276,9 millones de un capital de S/ 830,6 millones). El capital de trabajo era negativo (alrededor de S/ 3.382 millones). Existía un pasivo relevante con bonistas y con la SUNAT.

La SUNAT notificó una deuda exigible de S/ 947 millones por el Impuesto a la Renta de los ejercicios 2000-2001. Hasta abril de 2025 se habían dispuesto embargos por más de S/ 832 millones. Estos embargos y el pago de contingencias fiscales de larga data presionaron la liquidez de la compañía. La matriz otorgó una línea de crédito mercantil de S/ 1.549 millones para cubrir necesidades operativas de caja.

3.4. Factores que originaron la crisis empresarial

Los factores que llevaron a Telefónica del Perú S.A.A. a su situación de insolvencia fueron los siguientes:

1. **Contingencias tributarias de larga data:** La empresa mantuvo disputas con SUNAT por el Impuesto a la Renta de los ejercicios 2000-2001 y otros periodos. Estas generaron pagos elevados, intereses y embargos, afectando su liquidez y patrimonio.

2. **Deterioro de los resultados operativos:** En 2024, los ingresos disminuyeron un 7 %, hasta S/ 6.020 millones, debido a la pérdida de conexiones fijas y la fuerte competencia. Además, registró una pérdida neta de S/ 3.391,6 millones, frente a S/ 613 millones en 2023.

3. **Desequilibrio patrimonial y financiero:** Al cierre de 2024, la empresa presentaba un capital de trabajo negativo de aproximadamente S/ 3.382 millones y pérdidas acumuladas que superaban el tercio de su capital social pagado. También mantenía obligaciones financieras con bonistas y otros acreedores.

4. **Intentos de saneamiento insuficientes:** Durante 2024 se realizaron capitalizaciones de préstamos y reducciones de capital para absorber pérdidas. Sin embargo, estas medidas no lograron revertir el deterioro financiero de la compañía.

5. **Venta de la empresa:** En abril de 2025, Telefónica Hispanoamérica vendió aproximadamente el 99,3 % de sus acciones a Integra Tec International Inc.

por cerca de S/ 3,7 millones. Esta operación marcó un cambio de propiedad en medio de las dificultades económicas y financieras de la empresa.

3.5. Antecedentes y cronología de los principales acontecimientos

Fecha	Hecho
Abril de 2019	Telefónica del Perú emite bonos en el mercado internacional por S/1.700 millones (≈US$460 millones).
Inicios de 2025	La Sunat ejecuta tres embargos por S/513 millones, S/318millones y S/157,4 millones (total S/990,2 millones), vinculados a Impuesto a la Renta de 2009 y 2000-2001. Quedaron suspendidos al iniciarse el concurso.
Febrero de 2025	El directorio acuerda pedir un PCO ante Indecopi. Telefónica Hispanoamérica (matriz) otorga una línea de crédito de S/1.549 millones solo para caja operativa. Kroll aporta el Director de Reestructuración (CRO). La empresa afirma que no es liquidación ni quiebra y que mantiene el servicio a más de 13 millones de clientes.
Abril de 2025	Telefónica vende su filial peruana (99,3% de las acciones) a Integra Tec International Inc. Acreedores cuestionaron luego que el precio reportado fuera de apenas ≈S/3,7 millones.
19 de mayo de 2025	Indecopi declara el inicio del PCO. Se abre el plazo para que los acreedores soliciten el reconocimiento de sus créditos. La deuda exigible hasta esa fecha pasa a ser deuda concursal.
Mayo de 2025	AFP y aseguradoras tenedoras de bonos presentan una demanda de amparo que cuestiona la transferencia accionaria; un juzgado constitucional la admite a trámite.
10 de junio de 2025	La razón social cambia a Integratel Perú S.A.A. Se crean acciones Clase A preferenciales en el marco de la estrategia de convertir deuda en capital.
Mediados de 2025	La empresa, Integra Tec y bonistas que representan al menos 60% de los bonos firman un acuerdo temporal de no ejercer acciones legales mientras se negocia la reestructuración.
Setiembre de 2025	El proceso está en reconocimiento de créditos. Pérdida de los nueve primeros meses: S/507 millones (reducción de más de 80%).
Diciembre de 2025	Moody's Local retira las clasificaciones de bonos y acciones por término del contrato de servicio; indica que la empresa estaba en default y en reestructuración.
15 de setiembre de 2026	Indecopi sanciona a Integra Tec por *gun jumping* (1.000 UIT).
5 de octubre de 2026	Integra Tec anuncia que apelará ante el Tribunal de Indecopi.

Fecha	Hecho
Setiembre-octubre de 2026	Indecopi informa S/5.154 millones reconocidos, reconsideraciones pendientes y ninguna fecha para la Junta de Acreedores.

CAPÍTULO IV: DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE TELEFÓNICA DEL PERÚ

Hasta la fecha, noviembre de 2026, el proceso aún se encuentra en la etapa de reconocimiento de créditos. Por ello, mientras no concluya, no se puede instalar la Junta de Acreedores, la cual es el órgano que decide el destino de la empresa: aprobar un plan de reestructuración o ir a disolución y liquidación.

4.1. Inicio del procedimiento concursal

El procedimiento concursal ordinario de Telefónica del Perú S.A.A. se inició a solicitud de la propia empresa y no de sus acreedores. La ley permite que el deudor pida su acogimiento al concurso cuando acredita, al menos, una de las causales previstas. El directorio acordó acogerse el 14 de febrero de 2025, con el propósito de reestructurar su deuda fiscal y financiera. Diez días después, el 24 de febrero de 2025, la empresa presentó formalmente la solicitud ante la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi.

La empresa también había planteado la vía del procedimiento preventivo. Sin embargo, se desistió de ella el 14 de mayo de 2025, y la Comisión aceptó el desistimiento y archivó ese expediente. Con ello se evitó que tramitaran de forma simultánea dos procedimientos de distinta naturaleza frente a un mismo deudor.

- **Situación que justificó la solicitud**: Los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2024 mostraban:
  - ingresos por S/ 6 020 millones, un 7 % menos que en 2023;
  - una pérdida neta de S/ 3 391,6 millones;
  - un capital de trabajo negativo cercano a S/ 3 382 millones;
  - una deuda exigible con la Sunat de S/ 947 millones por el impuesto a la renta de 2000-2001, con embargos superiores a S/ 832 millones hasta abril de 2025.

El informe contable del Indecopi estableció que las pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, ascendían a S/ 349,5 millones. Esa cifra supera el tercio del capital social pagado (S/ 276,9 millones sobre un capital de S/ 830,6 millones) y equivale al 42,1 % de dicho capital.

- **Requisitos legales**: Además de acreditar la causal, el deudor debe indicar qué alternativa pretende, si una reestructuración patrimonial o su disolución y liquidación. Para pedir reestructuración debe demostrar que sus pérdidas acumuladas no superan el total de su

capital social pagado. Esa acreditación se hace mediante un informe suscrito por su representante legal y por un contador público colegiado. También debe precisar los mecanismos necesarios para hacer viable su reflotamiento y presentar una proyección preliminar de resultados y flujo de caja a dos años. Si las pérdidas hubieran superado todo el capital pagado, solo habría podido pedir su disolución y liquidación.

En el caso de Telefónica, las pérdidas equivalían al 42,1 % de su capital. Superaban el tercio que exige la causal, pero no alcanzaban el total del capital. Por eso la empresa estaba habilitada para pedir su reestructuración, y así lo hizo.

- **Documentación presentada**: La solicitud debe ir acompañada de un resumen ejecutivo que fundamente el inicio del procedimiento, la viabilidad económica de la empresa y los medios para pagar sus deudas. Debe incluir además la siguiente documentación:
  - el acta del órgano societario que acordó acogerse al procedimiento, que en este caso fue el directorio;
  - los estados financieros de los dos últimos ejercicios, que deben estar auditados y con dictamen sin salvedades cuando las obligaciones superan las 100 UIT, además de un cierre mensual reciente;
  - las relaciones detalladas de obligaciones, bienes y créditos por cobrar;
  - las fuentes de financiamiento de los dos últimos años;
  - las planillas del último mes;
  - la declaración jurada de vinculación con cada acreedor.

Toda esta información debe ir suscrita por el representante legal y, en el caso de los estados financieros, también por contador público colegiado. El expediente completo no es público. Sin embargo, el hecho de que la Comisión declarara el concurso permite entender que la empresa cumplió todos los requisitos, porque la ley dispone que, cumplidos todos, se declara la situación de concurso.

4.2. Admisión e inicio formal del procedimiento

La solicitud fue evaluada por la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi, que es la autoridad competente en primera instancia. El Tribunal del Indecopi actúa como última instancia administrativa. La Comisión resolvió 79 días calendario después de presentada la solicitud. Lo hizo mediante la **Resolución N.º 3053-2025/CCO-INDECOPI, del 14 de mayo de 2025**, que declaró el inicio del procedimiento concursal ordinario a pedido de la empresa.

- **Fundamentos:** La resolución se apoyó en el informe contable elaborado con los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2024. Según ese informe, las pérdidas acumuladas de S/ 349,5

millones superaban un tercio del capital social pagado, con lo que se configuraba la causal legal para acceder al concurso. Como la empresa había pedido reestructuración y sus pérdidas no alcanzaban el total del capital, no correspondía declarar de inmediato su disolución y liquidación.

- **Efectos legales del inicio:** Una vez difundido el procedimiento, la ley produce estos efectos:
  - **Continuidad de la actividad.-** La declaración de concurso no implica el cese de la actividad empresarial. Por eso Movistar siguió prestando sus servicios con normalidad. La única excepción es la disolución y liquidación directa, que aquí no se aplicó.
  - **Suspensión del cobro de las deudas anteriores.-** Desde la fecha de publicación se suspende la exigibilidad de todas las obligaciones pendientes. Esto no significa que las deudas se extingan ni que se renueven. Tampoco generan intereses moratorios ni se capitalizan.
  - **Protección del patrimonio.-** Las autoridades judiciales, arbitrales o coactivas no pueden ordenar medidas cautelares sobre el patrimonio de la empresa. Las ya trabadas deben levantarse, salvo las que no implican desposesión de bienes. Tampoco puede iniciarse ni continuarse la ejecución forzosa de las deudas incluidas en el concurso. Este efecto fue especialmente relevante frente a los embargos de la Sunat, que presionaban la caja de la empresa.
  - **Suspensión de la disolución societaria.-** Se suspende la disolución y liquidación que pudiera corresponder por las pérdidas acumuladas según la Ley General de Sociedades.
  - **Ineficacia de actos perjudiciales.-** Pueden declararse ineficaces los actos de la empresa que perjudiquen su patrimonio, realizados dentro del año anterior a la solicitud y hasta que la Junta de Acreedores nombre a la administración. Así se protege a los acreedores de movimientos que reduzcan los bienes que responden por sus deudas.
  - **Inscripción en Registros Públicos.-** La empresa debe pedir la inscripción de la resolución y de la publicación del concurso dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación.
- **Comunicación a los interesados:** El inicio del procedimiento se difundió en el Boletín Concursal del Indecopi el 19 de mayo de 2025, y la prensa especializada informó de él al día siguiente. También se comunicó a los trabajadores y extrabajadores que podían elegir representantes ante la futura Junta de Acreedores. Con la difusión quedó abierta la etapa de reconocimiento de créditos, en la que los acreedores deben presentar sus solicitudes para poder participar en las decisiones sobre el destino de la empresa.

4.3. Publicación y convocatoria a los acreedores

La publicación del 19 de mayo de 2025 cumple una función central. Convoca a los acreedores a pedir el reconocimiento de sus créditos y fija la fecha que separa las deudas del concurso de las deudas posteriores. Las generadas hasta esa fecha entran al concurso y no pueden cobrarse por separado. Las posteriores se pagan a su vencimiento (Indecopi, 2025).

Los acreedores tuvieron **30 días hábiles** desde la publicación para presentar sus solicitudes ante la Comisión, mediante la Mesa de Partes Virtual del Indecopi. Quien pide el reconocimiento a tiempo y lo obtiene puede votar en la Junta. Quien lo obtiene fuera de plazo no tiene voz ni voto, lo que hace decisivo el cumplimiento del plazo. También se notificó a trabajadores y extrabajadores para que eligieran representantes . Los créditos laborales se representan por quien designe el Ministerio de Trabajo, y los créditos tributarios por un funcionario designado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En esta etapa los acreedores aún no deciden el destino de la empresa. Su único acto es solicitar el reconocimiento. La convocatoria a la Junta llega después, cuando ese reconocimiento termina.

4.4. Reconocimiento de créditos

El acreedor presenta su crédito con el sustento correspondiente y el monto de capital, intereses y gastos a la fecha de publicación. También indica su orden de preferencia y declara si tiene vinculación con el deudor. La Secretaría Técnica y la Comisión del Indecopi resuelven en primera instancia, y sus resoluciones pueden cuestionarse.

A septiembre de 2026 se habían reconocido **S/ 5 154 millones** en créditos oportunos, y las reconsideraciones contra las resoluciones de primera instancia seguían en evaluación.

- SUNAT: Crédito tributario de S/ 1 209,6 millones, compuesto por S/ 519,9 millones de capital y S/ 689,7 millones de intereses. Representa cerca del 23,47 % del total reconocido, un porcentaje referencial.
- Integra Tec: Crédito financiero, en su condición de accionista mayoritaria. Se estima que tiene cerca del 40 % de los votos, según el jefe de la Sunat.
- Bonistas: Crédito financiero, que incluye administradoras de fondos de pensiones. Se estima que tienen algo menos de un tercio de los votos.
- Otros acreedores: Créditos laborales, comerciales y demás, que corresponden al saldo restante.

Los porcentajes de Integra Tec y de los bonistas son estimaciones de la Sunat, no cifras oficiales del Indecopi. No se ha difundido cuántas solicitudes fueron observadas, denegadas o declaradas contingentes. Los créditos contingentes participan en la Junta solo con voz, no con voto.

El reconocimiento determina el poder de decisión de cada acreedor. El peso del voto es proporcional al monto reconocido. Además, Integra Tec, por ser accionista mayoritaria, encaja como acreedor vinculado al deudor. Si los vinculados llegaran a superar el 50 % de los créditos, la ley exigiría votar por clases. Con las cifras referenciales eso no ocurre, pero los porcentajes pueden cambiar por las reconsideraciones pendientes, los créditos contingentes y la controversia por la compra de acciones de Integra Tec.

Acreedor	Monto reconocido o referencial	Peso aprox.	Observaciones
Sunat (4.º orden)	S/1.209,6 millones (S/519,9 de capital + S/689,7 de intereses)	≈23%	En 2025 se estimaba su crédito en S/2.473 millones; el monto reconocido es menor. Prepara estrategia y dice que contratará asesoría externa.
Integra Tec (accionista y acreedor)	≈S/2.060 millones (cerca de 40%)	≈40%	Un abogado indicó que los créditos de Telefónica Hispanoamérica, hoy propiedad de Integra Tec, estarían en la Junta. Su doble condición (dueña y acreedora) es sensible.
Bonistas (locales e internacionales)	Hasta ≈S/1.700 millones (algo menos de un tercio)	<33%	Incluyen el bono internacional de 2019 (S/1.700 millones) y los programas locales Primero (privado), Cuarto y Sexto. Entre los tenedores figuran AFP y aseguradoras. En 2025 se estimaba su crédito en S/2.365 millones.
Proveedores y otros	Residual de ≈S/164 millones (cálculo propio)	≈3%	Resulta de restar los tres bloques anteriores al total reconocido; es solo una referencia.
Total reconocido (provisional)	**S/5.154 millones**	100%	Sujeto a reconsideraciones.

4.5. Instalación y funcionamiento de la Junta de Acreedores

- **Estado actual de la Junta**: La Junta no se ha instalado y no tiene fecha. El Indecopi precisó que solo podrá convocarse cuando termine el reconocimiento de créditos y quede definido quiénes son los acreedores y cuánto representa cada uno. Lo siguiente describe cómo funcionará la Junta según la ley y qué se prevé para este caso.

- **Instalación y quórum:** La Comisión convoca mediante un aviso en El Peruano, y la citación indica el lugar, el día y la hora de la primera y de la segunda convocatoria. Solo pueden tratarse los temas publicados en la agenda, y el deudor debe poner la información a disposición de los acreedores con anticipación. En primera convocatoria la Junta se instala con acreedores que representen más del 66,6 % de los créditos reconocidos. En segunda basta con los que asistan. Con las cifras referenciales, ningún acreedor alcanza solo el quórum de primera convocatoria, así que harían

falta al menos dos de los tres grandes. En la reunión de instalación la Junta puede elegir a sus autoridades, decidir el destino de la empresa, aprobar el régimen de administración o designar al liquidador, aprobar el plan o el convenio y nombrar un Comité.

- **Participantes y derechos de voto:**

  - Acreedores reconocidos en plazo: votan según el monto de su crédito.
  - Acreedores con crédito contingente: participan con voz y sin voto.
  - Acreedores con reconocimiento tardío: no tienen voz ni voto.
  - El deudor: asiste solo para exponer su posición.
  - El representante del Indecopi: su presencia es obligatoria cuando se decide el destino de la empresa o se aprueba el plan o el convenio. Tiene voz y no voto, y vigila el quórum y las mayorías.
  - La Sunat: debe pronunciarse sobre el destino de la empresa y fundamentar su voto si se opone a la continuidad. Anunció que contratará asesoría financiera y legal para definir su posición.

- **Autoridades y funcionamiento:** La Junta elige entre sus miembros a un Presidente y un Vicepresidente. El Presidente la representa, la convoca, dirige las reuniones y responde por las actas. Los acuerdos constan en actas y pueden delegarse funciones en un Comité de cuatro miembros. No pueden delegarse la decisión sobre el destino de la empresa ni la aprobación del plan o del convenio.

- **Decisión de la Junta sobre el destino de la empresa**: Los acreedores definen la viabilidad de la empresa y asumen las consecuencias, y el Indecopi solo facilita la negociación. La Junta elige entre reestructuración patrimonial y disolución y liquidación, dentro de los 45 días de instalada. Para decidir se necesita más del 66,6 % de los créditos reconocidos en primera convocatoria, o de los asistentes en segunda. Si no hay acuerdo, el destino lo define la Comisión conforme a la ley. Con las cifras referenciales, ningún acreedor alcanza solo la mayoría, y quien tenga más del 33,4 % puede bloquear una decisión en primera convocatoria.

4.6. Decisión sobre el destino de la empresa

Con información al 16 de octubre de 2026, la Junta de Acreedores de Telefónica del Perú S.A.A. (hoy Integratel Perú S.A.A.) no se ha instalado, por lo que los acreedores aún no deciden si la empresa se reestructura o se liquida. El procedimiento sigue en la etapa de reconocimiento de créditos (RPP, 2026).

Reglas de la decisión. Los acreedores definen la viabilidad del deudor y asumen sus consecuencias; Indecopi solo facilita la negociación (Ley 27809, arts. III y X del Título Preliminar; RPP, 2025a). La Junta elige entre reestructuración patrimonial y disolución y liquidación (art. 51.1.a), dentro de los 45 días de instalada (art. 58.1), con el voto de más del 66,6 % de los créditos reconocidos en primera convocatoria o de los asistentes en segunda

(art. 53.1). Participa un representante de la Comisión de Procedimientos Concursales con voz y sin voto (art. 44.1), y el acreedor tributario debe pronunciarse y fundamentar un voto contrario a la continuidad (art. 48).

Fecha	Hecho	Fuente
14-feb-2025	El directorio acuerda acogerse al procedimiento concursal ordinario para reestructurar su deuda fiscal y financiera.	La República (2025)
24-feb-2025	Presenta la solicitud ante la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi.	Infobae (2025b)
14-may-2025	La Resolución N.º 3053-2025/CCO-INDECOPI declara el inicio del procedimiento concursal ordinario. Ese día la empresa se desiste de un procedimiento preventivo, y la Comisión lo archiva.	Gestión (2025a); Revista Gana Más (2025)
19-may-2025	Publicación en el Boletín Concursal; se abren 30 días hábiles para solicitar reconocimiento de créditos.	El Peruano (2025)
Sep-2026	Continúa el reconocimiento de créditos: S/ 5 154 millones reconocidos, reconsideraciones en evaluación y sin fecha para la Junta.	RPP (2026)
8-oct-2026	Sigue sin fecha de instalación. Indecopi sanciona a Integra Tec con S/ 5,5 millones por no notificar la compra del 99,3 % de las acciones; la sanción es apelable.	Business Empresarial

Cuestiones	Respuesta a la fecha de corte
¿Qué alternativas se evaluaron?	Ninguna formal, porque la Junta no está instalada. La empresa pidió reestructurarse (La República, 2025); la ley permite reestructuración o liquidación (art. 51.1.a).
¿Quiénes votaron y con qué resultado?	No ha habido votación.
¿Qué razones justificaron la decisión?	No hay decisión. Para ingresar al concurso, la empresa buscó reestructurar sus obligaciones financieras y las derivadas de contingencias (Infobae, 2025b); fuentes del sector lo ligaron a frenar la cobranza coactiva de Sunat (Infobae, 2025a).
¿Se consideró viable la continuidad?	Sus pérdidas (S/ 349,5 millones) equivalen al 42,1 % de su capital pagado (S/ 830,6 millones), por lo que podía pedir reestructuración (art. 24.2.a; Infobae, 2025a). La viabilidad final la decidirán los acreedores.
¿Cómo se aplicó la ley?	Arts. 24.2.a, 31 y 32 ya aplicados; los arts. 51.1.a y 58 se aplicarán al instalarse la Junta (capítulo V).

Poder de voto. Indecopi reconoce a Sunat S/ 1 209,6 millones (S/ 519,9 millones de capital y S/ 689,7 millones de intereses), cerca del 23 % del total reconocido, y entre los principales acreedores figuran Integra Tec y los bonistas (RPP, 2026). El jefe de Sunat estimó 33 % de votos para el Estado, cerca de 40 % para Integra Tec y algo menos de un tercio para los bonistas (RPP, 2026). Con esas cifras ningún acreedor alcanza solo el 66,6 % necesario, y quien tenga más de 33,4 % puede bloquear la decisión. Los porcentajes pueden variar por las reconsideraciones pendientes, los créditos contingentes (sin voto, art. 39.6) y la controversia sobre la compra de acciones de Integra Tec (Business Empresarial, 2026).

Alternativas previstas por la ley.

- **Reestructuración patrimonial (arts. 60 a 73):** la empresa sigue operando por el plazo del plan, bajo el régimen de administración que fije la Junta (art. 61.1).
- **Disolución y liquidación (arts. 74 a 83):** la Junta designa un liquidador con registro vigente ante la Comisión (art. 74.3); solo con liquidación en marcha podría seguir operando, hasta un año prorrogable por otro (art. 74.2).
- **Falta de acuerdo:** si la Junta no decide en 45 días o no aprueba el plan o el convenio, rige el Capítulo VII del Título II (arts. 58.2, 65.3 y 74.4).

4.7. Aprobación y ejecución del plan de reestructuración

A la fecha de corte no existe plan aprobado ni ejecutado. La Junta no se ha instalado y, una vez acordada la continuidad, debe aprobar el plan en un máximo de 60 días (art. 65.1). Integratel no respondió a la consulta de RPP sobre su plan (RPP, 2026); la empresa solo ha declarado que pagaría mediante un cronograma (Infobae, 2025b).

La ley exige que el plan contenga un cronograma de pagos de toda la deuda anterior a la difusión (art. 66.3) y destine al menos 30 % anual de los fondos a créditos laborales de primer orden (art. 66.4). Aprobado, obliga a todos los acreedores comprendidos, incluso a los que se opusieron (art. 67.1); su incumplimiento lleva a la disolución y liquidación (art. 67.4). Como aún no hay ejecución, no hay resultados; las dificultades documentadas son la demora del reconocimiento de créditos y la controversia por la compra de acciones de Integra Tec (RPP, 2026; Business Empresarial, 2026).

4.8. Situación actual y estado final del procedimiento

- **Estado:** el procedimiento sigue vigente, en reconocimiento de créditos; no ha concluido (RPP, 2026).
- **Acuerdos:** no se ha aprobado ni ejecutado ningún acuerdo concursal, y no hay liquidación total ni parcial.
- **Operaciones y clientes:** la empresa continúa operando bajo la marca Movistar (RPP, 2026), en línea con el art. 31 y con su compromiso de no interrumpir el servicio (Lima Gris, 2025).
- **Acreedores y trabajadores:** sus créditos anteriores permanecen suspendidos (art. 17); trabajadores y extrabajadores participan por medio de representantes (El Peruano, 2025).
- **Documentos oficiales:** la situación se acredita en el Boletín Concursal de Indecopi y en los hechos de importancia ante la SMV. Los resultados siguen pendientes y no se presentan como definitivos.

CAPÍTULO V: APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL

Se analizan los artículos de la Ley N.º 27809 (con las modificaciones de los Decretos Legislativos N.º 1050, 1189 y 1511) que regulan cada actuación. Las etapas de inicio,

efectos y reconocimiento de créditos ya ocurrieron total o parcialmente y se evalúan; las demás aún no ocurren, por lo que se indica la norma que regirá y que todavía no corresponde evaluar su cumplimiento.

Aspecto y estado	Normas	Actuación del caso	Evaluación
Inicio (cumplido)	Arts. 9, 23, 24.1.b, 24.2.a, 25.1 y 25.6	Directorio acuerda acogerse (14-feb-2025); solicitud el 24-feb-2025; pérdidas de S/ 349,5 millones equivalen al 42,1 % del capital de S/ 830,6 millones; Res. 3053-2025/CCO declara el inicio (14-may-2025). Desistimiento del preventivo (La República, 2025; Infobae, 2025a; Gestión, 2025a).	Se aplicó correctamente: las pérdidas superan un tercio del capital sin alcanzar el total, lo que permitía pedir reestructuración. La Comisión declaró el concurso, lo que presupone cumplidos los anexos (art. 25.6). El desistimiento evita procedimientos simultáneos (art. 9).
Efectos (vigentes)	Arts. 15.1, 17, 18, 31 y 32	Difusión el 19-may-2025 (El Peruano, 2025). Sunat pasa a ser acreedor del concurso y la empresa sigue operando (RPP, 2026).	Se aplicaron: suspensión de exigibilidad, protección del patrimonio y continuidad de la actividad. El art. 32 fija la fecha que separa créditos concursales de post concursales.
Reconocimiento de créditos (en trámite)	Arts. 34, 37 a 39 y 41	Plazo de 30 días hábiles desde el 19-may-2025; S/ 5 154 millones reconocidos (Sunat: S/ 1 209,6 millones); reconsideraciones pendientes (RPP, 2026).	Se sigue el procedimiento legal (solicitud, resolución, impugnación). Etapa sin concluir; la lista y los votos pueden variar.
Junta de Acreedores (pendiente)	Arts. 43 a 48, 50, 53, 54 y 59	No instalada y sin fecha (RPP, 2026).	No hay acuerdos que evaluar. Su validez dependerá de convocatoria, quórum, representante de la Comisión, voto de Sunat y votación por clases si los vinculados superan 50 %.
Destino de la empresa (pendiente)	Arts. III TP, 24.2.a, 51.1.a, 58, 60 y 74	Sin decisión; la empresa pidió reestructurarse (La República, 2025).	La reestructuración era legalmente accesible (art. 24.2.a); la viabilidad la decide la Junta.
Liquidador (pendiente)	Arts. 50.4.c, 74.3 y 82	No hay liquidador designado.	No corresponde evaluar: solo se designa si la Junta decide liquidar, y Telefónica pidió reestructuración.
Pago de obligaciones (pendiente)	Arts. 16.1, 42, 48.3, 66 y 69	Sin plan ni cronograma de pagos; deuda anterior suspendida (RPP, 2026).	No evaluable aún. En liquidación rige el orden del art. 42; en reestructuración, el cronograma del plan (art. 66).
Conclusión (pendiente)	Arts. 36.1, 67.4, 71 y 72	Procedimiento vigente (RPP, 2026).	Sin causal de conclusión.

La ley se aplicó correctamente en el inicio y en los efectos del concurso, y el reconocimiento de créditos avanza conforme al procedimiento. La instalación de la Junta, la decisión sobre

el destino, el liquidador, el plan y los pagos están pendientes y deberán evaluarse cuando ocurran.

5.1. Supuestos

Supuesto 1: votación de la Junta sobre la reestructuración. Base: total reconocido de S/ 5 154 millones; Integra Tec con cerca de 40 % y bonistas con algo menos de un tercio (RPP, 2026). Se supone que los bonistas tienen 30 %. Mayoría requerida: más de 66,6 % (S/ 3 432,6 millones; art. 53.1).

Acreedor	Crédito (S/ millones)	% del total	Tipo de dato	Fuente
Integra Tec	2 061,6	40,00	Estimado	RPP (2026)
Sunat	1 209,6	23,47	Dato	RPP (2026)
Bonistas	1 546,2	30,00	Supuesto	«Algo menos de un tercio» (RPP, 2026)
Otros (proveedores, trabajadores y demás)	336,6	6,53	Cálculo	Diferencia hasta S/ 5 154,0
Total	**5 154,0**	**100,00**		

Escenario de voto	A favor	% a favor	¿Más de 66,6 %?	Resultado
A	Integra Tec + bonistas	70,00	Sí	Aprobada
B	Integra Tec + Sunat	63,47	No	No aprobada
C	Sunat + bonistas	53,47	No	No aprobada
D	Integra Tec + Sunat + otros	70,00	Sí	Aprobada

En estos escenarios la reestructuración solo se aprueba con el voto de Integra Tec, que por tener más de 33,4 % puede bloquearla. Si Sunat vota en contra de la continuidad, debe fundamentar su voto (art. 48.2). En segunda convocatoria bastaría más de 66,6 % de los créditos asistentes (art. 53.1).

Supuesto 2: plan de reestructuración aprobado. Se parte del escenario A o D y de los créditos anteriores.

Elemento del plan	Valor	Tipo de dato	Base legal
Créditos reconocidos	S/ 5 154,0 millones	Dato (RPP, 2026)	Art. 66.3
Plazo del plan	10 años	Supuesto	Art. 60
Capitalización	Integra Tec capitaliza 50 % de su crédito: S/ 1 030,8 millones	Supuesto	Art. 68
Deuda a pagar en el plan	5 154,0 − 1 030,8 = S/ 4 123,2 millones	Cálculo	Art. 66.3
Cuota anual nominal	S/ 412,3 millones (sin intereses)	Cálculo	Art. 66.3
Pago anual a Sunat (mismas condiciones)	S/ 121,0 millones (1 209,6 / 10)	Cálculo	Art. 48.3

Elemento del plan	Valor	Tipo de dato	Base legal
Parte del crédito de Sunat que pasa al quinto orden	26,13 % = S/ 316,1 millones (queda S/ 893,5 millones en cuarto orden)	Cálculo	Art. 48.3.d
Pago a créditos laborales	Al menos 30 % de los fondos anuales de pago	Regla legal	Art. 66.4

El 26,13 % resulta de dividir lo capitalizado (S/ 1 030,8 millones) entre los créditos del quinto orden (S/ 3 944,4 millones), suponiendo que todos los créditos distintos del tributario están en ese orden. El plan no evalúa la capacidad de pago de la empresa y debe aprobarse con la mayoría del escenario de votación (art. 53.1).

Síntesis. La ley se aplicó correctamente en el inicio y en los efectos del concurso, y el reconocimiento de créditos avanza conforme al procedimiento. La instalación de la Junta, la decisión sobre el destino, el liquidador, el plan y los pagos están pendientes. Con las estimaciones actuales, un plan solo sería aprobado con el voto de Integra Tec.

CAPÍTULO VI: ANÁLISIS CRÍTICO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

6.1. ¿La reestructuración era una alternativa viable?

La reestructuración patrimonial de Telefónica del Perú S.A.A. (hoy Integratel Perú S.A.A.) es técnicamente viable desde la perspectiva operativa y de generación de caja, aunque altamente compleja desde el punto de vista financiero y legal.

a) **Viabilidad operativa y de mercado.-** La empresa mantiene una infraestructura estratégica a nivel nacional y una base de más de 13 millones de clientes en telefonía móvil, fija e internet. A pesar de la caída del 7% en sus ingresos en 2024 (S/ 6,020 millones), el negocio genera un flujo operativo continuo y suficiente para sostener sus operaciones recurrentes si no se encuentra ahogado por cobros coactivos inmediatos.

b) **Inviabilidad sin reestructuración de pasivos.-** El desequilibrio financiero provino principalmente de pasivos acumulados por contingencias tributarias con la SUNAT (deuda reconocida de S/ 1,209.6 millones) y compromisos con bonistas. Con un capital de trabajo negativo de S/ 3,382 millones al cierre de 2024, la operatividad bajo el régimen común era inviable sin la protección concursal que suspende la exigibilidad de deudas (art. 17).

c) **Factibilidad condicionada.-** La viabilidad depende exclusivamente de un Plan de Reestructuración a largo plazo (no menor a 10 años) que incluya la capitalización parcial de deudas por parte del accionista mayoritario (Integra Tec) y un cronograma de pago realista ajustado al flujo de caja neto disponible.

6.2. Intereses del deudor frente a los intereses de los acreedores

El procedimiento refleja un claro conflicto de intereses entre las partes involucradas:

a) **El deudor / Accionista controlante (Integra Tec International).-** Busca asegurar la continuidad operativa del negocio, evitar el remate masivo de

activos, y lograr una quita o reprogramación de largo plazo de la deuda tributaria y financiera para revalorizar su participación accionaria adquirida a precio con descuento.

b) **Acreedor tributario (SUNAT - Estado peruano).-** Concentra aproximadamente el 23% al 33% de la representación en la Junta. Su interés primario es la máxima recaudación y cobro de la deuda exigible (S/ 1,209.6 millones entre capital e intereses), mostrando reticencia a quitas o diferimientos excesivos que afecten el tesoro público.

c) **Acreedores financieros y bonistas (~30% de votos).-** Buscan evitar el castigo total de sus inversiones (fondos de pensiones, entre otros). Priorizan la liquidez y el cumplimiento riguroso de cronogramas de pago antes que la capitalización de acreencias.

d) **Trabajadores (Primer orden).-** Su interés radica en la preservación del empleo y la garantía de pago prioritario de beneficios sociales e indemnizaciones acumuladas.

6.3. Eficacia del procedimiento concursal

El marco de la Ley N.º 27809 ha sido altamente eficaz para su objetivo inmediato de protección patrimonial (arts. 17 y 18). Detuvo los embargos de la SUNAT que superaban los S/ 832 millones al primer trimestre de 2025, impidiendo el colapso operativo y la interrupción de las telecomunicaciones en el país.

La alta complejidad en la auditoría y reconocimiento de créditos por parte del Indecopi (superando los S/ 5,154 millones en solicitudes) ha postergado por más de un año la instalación formal de la Junta de Acreedores. Esta dilación genera incertidumbre jurídica y comercial sobre el destino final de la compañía.

6.4. Consecuencias para los principales grupos involucrados

1) **Acreedores financieros y comerciales:** Soportan el costo de oportunidad del congelamiento de sus acreencias pasadas y el riesgo de aplicar quitas en el futuro plan.

2) **Trabajadores:** Se mantiene la estabilidad laboral temporal bajo el régimen de continuidad (art. 31), resguardando el pago prioritario en primer orden de prelación.

3) **Clientes y usuarios:** Han experimentado una continuidad ininterrumpida del servicio de telecomunicaciones, evitándose una crisis de conectividad nacional.

4) **Accionistas:** La matriz original (Telefónica Hispanoamérica) asumió la pérdida de valor patrimonial y vendió su participación. Integra Tec asumió el control corporativo con una sanción administrativa en trámite por temas de concentración/notificación.

5) **Sector de telecomunicaciones:** La reestructuración evitó un desbarajuste en la competencia y un impacto sistémico en la infraestructura de interconexión nacional.

6.5. Dificultades y lecciones del caso

1) **Contingencias tributarias históricas como causa de quiebra:** El caso demuestra cómo lititios fiscales no resueltos adecuadamente durante décadas pueden erosionar la solvencia de empresas multinacionales de gran escala.

2) **Ingreso forzado vs. preventivo:** Intentar reestructurar la empresa cuando las pérdidas acumuladas ya superan un tercio del capital social restringe las opciones estratégicas, haciendo inevitable la intervención concursal ordinaria bajo escrutinio público.

3) **Gobernanza y transparencia regulatoria:** Las sanciones impuestas por Indecopi ante la omisión de notificaciones de cambio de control accionario (caso Integra Tec) evidencian la estricta vigilancia regulatoria exigida en los procesos de salvataje corporativo.

6.6. Propuestas de mejora

1) **Procedimientos especiales para empresas de servicio público esencial:** Establecer plazos procesales preferentes en Indecopi para la verificación de créditos en empresas concesionarias de servicios públicos masivos, reduciendo la incertidumbre del mercado.

2) **Mecanismos de mediación tributaria previa:** Promover esquemas de refinanciación o arbitraje tributario especializado antes de llegar a medidas cautelares extremas (embargos) que ahorquen la liquidez de la empresa y la fuercen a entrar en concurso.

3) **Fortalecimiento de la figura del CRO (Chief Restructuring Officer):** Exigir legalmente la incorporación de gestores independientes de reestructuración desde la admisión de la solicitud para garantizar la transparencia operativa frente a la Junta.

CAPÍTULO VII: PROPUESTA DE PLAN DE REESTRUCTURACIÓN (SUPUESTO)

Este capítulo desarrolla el supuesto de que la Junta de Acreedores de Telefónica del Perú S.A.A. (hoy Integratel Perú S.A.A.) ya fue convocada e instalada y decide reestructurar la empresa. Primero se describe cómo seguiría el procedimiento según la Ley General del Sistema Concursal (Ley N.º 27809, en adelante LGSC) y las normas conexas. Luego se formula un plan de reestructuración concreto, construido sobre las cifras y los supuestos del Capítulo V.

7.1. Premisas del supuesto

1. Concluyó el reconocimiento de créditos, incluidas las reconsideraciones y apelaciones, y el total reconocido se mantiene en S/ 5.154,0 millones (RPP, 2026).
2. La distribución de votos es la del Capítulo V: Integra Tec 40,00% (S/ 2.061,6 millones), Sunat 23,47% (S/ 1.209,6 millones), bonistas 30,00% (supuesto; S/ 1.546,2 millones) y otros 6,53% (S/ 336,6 millones).
3. La Junta se instala y vota según el escenario A del Capítulo V (Integra Tec y bonistas, 70%): la reestructuración se aprueba con más de 66,6% (art. 53.1).

4. El texto legal aplicado es el de la LGSC con las modificaciones de los Decretos Legislativos N.º 1050, 1189 y 1511. Debe confirmarse en el portal de Indecopi o en SPIJ si hubo cambios posteriores.
5. Las cifras del plan son ilustrativas; los supuestos propios se marcan como tales.

7.2. Marco normativo aplicable

Norma	Contenido relevante	Uso en el plan
LGSC, Título II, Cap. IV (arts. 43 a 59)	Convocatoria, instalación, quórum, mayorías, Comité, votación de vinculados.	Instalación y decisión de la Junta.
LGSC, Título II, Cap. V (arts. 60 a 73)	Reestructuración patrimonial: administración, plan, capitalización, pagos, conclusión.	Contenido y ejecución del plan.
LGSC, art. 48	Participación y trato del acreedor tributario.	Tratamiento de la Sunat.
LGSC, art. 17 y art. 42	Suspensión de exigibilidad; imputación de pagos (capital, gastos, intereses).	Régimen de intereses y pagos.
LGSC, art. 22 y art. 55	Inscripción de acuerdos y plan; actas.	Formalización.
LGSC, Título V, Cap. II	Impugnación de acuerdos de Junta.	Riesgo de nulidad.
Ley General de Sociedades (Ley N.º 26887)	Aumento de capital, derecho de separación (art. 200, citado por el art. 64.2 LGSC).	Capitalización de créditos.
Ley N.º 31112	Control previo de concentraciones empresariales.	Posible alcance sobre cambios de control por capitalización.
Normas del mercado de valores (SMV)	Hechos de importancia y emisión de valores de una S.A.A.	Difusión y emisión de nuevas acciones o bonos .
Ley de Telecomunicaciones (TUO, D.S. 013-93-TCC) y normas del MTC y Osiptel	Concesiones y cambios de titularidad.	Verificar autorizaciones si cambia el control.
Normas de inversión de AFP y aseguradoras (SBS)	Límites para tenedores de bonos.	Viabilidad de recibir acciones.

7.3. Cómo seguiría el procedimiento, etapa por etapa

7.3.1. Cierre del reconocimiento y convocatoria de la Junta

La Comisión resuelve las reconsideraciones y, si hay apelación, el Tribunal de Indecopi decide en última instancia administrativa (art. 3.1). Los demás acreedores reconocidos pueden cuestionar las resoluciones de reconocimiento dentro de quince días (art. 38.7). Con el padrón definido, la Comisión dispone la convocatoria mediante un aviso en el diario oficial El Peruano, que debe publicarse con no menos de tres días

de anticipación a la primera convocatoria (art. 43.1). La citación indica lugar, día y hora de la primera y de la segunda convocatoria, con dos días entre una y otra (art. 43.2).

El deudor debe poner la información y documentación a disposición de los acreedores al menos tres días antes de la primera convocatoria (art. 52.2). Solo pueden tratarse los temas de la agenda publicada, bajo sanción de nulidad (art. 52.1). Por eso la agenda debe incluir: elección de autoridades, destino del deudor, régimen de administración, plan de reestructuración, capitalización de créditos y Comité. Cada acreedor acredita a su representante con al menos dos días de anticipación (art. 47.1); los créditos laborales los representa quien designe el Ministerio de Trabajo (art. 47.2) y los tributarios un funcionario designado por el MEF (art. 47.3).

7.3.2. Instalación de la Junta

En primera convocatoria se requiere la presencia de acreedores que representen más de 66,6% de los créditos reconocidos; en segunda, basta con los asistentes (art. 50.1). Con las cifras del Capítulo V, el umbral de primera convocatoria equivale a S/ 3.432,6 millones. Integra Tec y los bonistas (70%) lo alcanzan; Integra Tec y la Sunat (63,47%) no. Si la Junta no se instala en ninguna de las dos fechas, el deudor o los acreedores pueden pedir a la Comisión, por única vez y dentro de diez días, autorización para un nuevo aviso (art. 50.2).

La Comisión puede suspender la instalación, de oficio o a pedido del deudor o de acreedores con más de 10% de los créditos, si hay razón justificada (art. 50.3). Participa un representante de la Comisión, con voz y sin voto, que verifica quórum y mayorías (arts. 44.1 y 45.1). El deudor asiste solo para exponer su posición (art. 46). Tienen voz y voto los acreedores reconocidos oportunamente; los créditos contingentes participan solo con voz (art. 39.6) y los reconocidos tardíamente no tienen voz ni voto (art. 34.3). En la sesión de instalación la Junta puede elegir autoridades, decidir el destino, aprobar el régimen de administración, aprobar el plan y nombrar el Comité (art. 50.4). Elige un Presidente y un Vicepresidente, que deben aceptar en el acto (art. 54).

Como Integra Tec es acreedora vinculada (art. 12.2.d), si los vinculados superaran 50% de los créditos habría dos votaciones separadas, con más de 66,6% en cada clase (art. 59). Con 40% esa regla no se activa, pero podría hacerlo si las reconsideraciones aumentaran su peso.

7.3.3. Decisión sobre el destino del deudor

La Junta decide entre reestructuración patrimonial y disolución y liquidación (art. 51.1.a) dentro de los 45 días de instalada (art. 58.1). Se requiere más de 66,6% del total de créditos reconocidos en primera convocatoria, o de los créditos asistentes en segunda (art. 53.1). El acreedor tributario debe pronunciarse sobre el destino y fundamentar su voto si es contrario a la continuidad (art. 48.1 y 48.2). Si la Junta no decide, se aplica el Capítulo VII del Título II (disolución y liquidación por la Comisión; art. 58.2).

En el escenario A, Integra Tec y los bonistas suman 70% y aprueban la reestructuración aun con el voto contrario de la Sunat. En los escenarios B y C no se alcanza la mayoría. Aprobada la continuidad, la empresa entra en reestructuración por el plazo que fije el plan, que no puede exceder la fecha de cancelación de todas las obligaciones (art. 60). Durante ese período queda en suspenso la Junta de Accionistas y la Junta de Acreedores asume sus funciones (art. 63.1).

7.3.4. Régimen de administración

La Junta elige entre mantener el régimen vigente, designar un Administrador inscrito ante la Comisión o adoptar un sistema mixto (art. 61.1). Para este caso se propone el **régimen mixto** (art. 61.1.c): se mantiene la gerencia operativa para no interrumpir el servicio y se incorpora a una persona o firma designada por la Junta, por ejemplo con perfil de Director de Reestructuración, con facultades sobre caja y cumplimiento del plan. El Presidente de la Junta informa a la Comisión sobre la nueva estructura dentro de quince días (art. 61.5) y la administración remite la información periódica que la Comisión requiera (art. 61.8). Las vacantes las cubre la Junta o el Comité (art. 62).

7.3.5. Elaboración y aprobación del plan

Acordada la continuidad, la Junta debe aprobar el plan en un plazo máximo de 60 días (art. 65.1). La administración puede presentar más de una propuesta (art. 65.2). Si no se aprueba en ese plazo, se aplica el Capítulo VII del Título II (art. 65.3).

El plan debe incluir, **bajo sanción de nulidad**: (i) un cronograma de pagos que comprenda todas las obligaciones anteriores a la difusión del concurso, estén o no reconocidas, con modo, monto, lugar y fecha de pago de cada acreedor, y un régimen de provisiones para créditos contingentes (art. 66.3); y (ii) la asignación de al menos 30% de los fondos anuales de pago, en partes iguales, a las obligaciones laborales de primer orden (art. 66.4). Puede detallar además balance, acciones de la administración, financiamiento de la inversión, política laboral, régimen de intereses, presupuesto de la administración y flujo de caja proyectado (art. 66.2). Se aprueba con la mayoría del art. 53.1 y se suscribe en el mismo acto por el Presidente de la Junta, en representación de todos los acreedores, y por la administración (art. 66.5). El representante de la Comisión participa obligatoriamente (art. 44.1).

7.3.6. Capitalización de créditos y situación de los accionistas

Si la Junta opta por capitalizar créditos, puede ajustar el patrimonio del deudor en cualquier momento previa auditoría económica de auditores registrados ante Indecopi (art. 51.1.e). La capitalización observa estas reglas del art. 68: los accionistas pueden ejercer su derecho de suscripción preferente y es nulo el acuerdo si no se los convocó en el aviso, salvo renuncia con documento de fecha cierta (68.1 y 68.2); surte efectos frente a todos solo con la mayoría del art. 53.1 (68.3); **no pueden crearse acciones con derechos distintos entre los acreedores que capitalizan** (68.4); y es oponible a quienes votaron en contra, no asistieron o no pidieron reconocimiento, en los mismos términos que al acreedor favorable menos afectado (68.5). Los créditos tributarios no se capitalizan ni se condonan; en cambio, pasa al quinto orden la parte del crédito tributario equivalente al porcentaje promedio capitalizado o condonado por los acreedores del orden con mayor monto (art. 48.3.d).

Los accionistas con derecho de separación deben ser avisados mediante publicación en El Peruano dentro de diez días de adoptado el acuerdo, y pueden ejercerlo dentro de los diez días posteriores. El reembolso se hace después de pagar todos los créditos del cronograma, salvo acuerdo distinto de la Junta (art. 64).

7.3.7. Efectos, oponibilidad e inscripción

El plan aprobado obliga al deudor y a todos los acreedores comprendidos, aunque se hayan opuesto, no hayan asistido o no hayan pedido a tiempo su reconocimiento (art. 67.1). Para la Sunat rige el art. 48 (art. 67.2). No libera a terceros garantes salvo previsión expresa (art. 67.3) ni afecta bienes del deudor que garantizan obligaciones

de terceros (art. 67.5). La suspensión de exigibilidad (art. 17) dura hasta que el plan fija nuevas condiciones de exigibilidad e intereses (art. 17.2). Los acuerdos de Junta y el plan surten efectos desde su adopción o suscripción (art. 55.5) y se inscriben en Registros Públicos con copia certificada por un representante de la Comisión (art. 22). Al ser sociedad anónima abierta, la empresa debe además comunicarlo como hecho de importancia a la SMV.

7.3.8. Ejecución del plan y pagos

Durante la reestructuración no rige el orden de preferencia del art. 42, salvo para distribuir el producto de la venta de activos fijos (art. 69.1). Los acreedores preferentes pueden renunciar a su orden de cobro, pero esa renuncia es inválida para los créditos laborales (art. 69.2). Para cobrar, los créditos reprogramados deben estar reconocidos; pagados los reconocidos, se pagan los no reconocidos previstos en el plan (art. 69.3). La administración actualiza los créditos, liquida intereses con la tasa del plan (art. 69.4) y aplica cada pago primero a capital, luego a gastos e intereses (art. 42.2).

7.3.9. Supervisión

La Junta supervisa la ejecución de sus acuerdos y puede pedir informes económico-financieros (art. 51.1.b y c). Puede delegar atribuciones en un Comité de cuatro miembros, presidido por el Presidente de la Junta, con créditos de distinto origen en lo posible (art. 56.1.a); no puede delegar la decisión de destino ni la aprobación del plan o sus modificaciones (art. 51.1.d). El Comité responde por el cumplimiento de los acuerdos (art. 51.3). Sus miembros, como los administradores, responden ilimitada y solidariamente por daños causados por actos contrarios a la ley o con dolo, abuso de facultades o negligencia grave (art. 51.2) y no pueden recibir dietas con cargo al patrimonio concursado (art. 51.5). La Comisión fiscaliza a deudores y acreedores sujetos al concurso (art. 3.2). Nota: la figura del auditor económico del antiguo art. 35 fue derogada por el D. Leg. 1050, por lo que la supervisión recae en el Comité y la Junta.

7.3.10. Modificación, incumplimiento y cambio de destino

Las modificaciones del plan requieren la mayoría del art. 53.1 y la participación del representante de la Comisión (arts. 44.1 y 53.1). Si la administración advierte que la reestructuración no es posible, convoca de inmediato a la Junta; igual facultad tiene quien represente al menos 30% de los créditos (art. 70.1), y el cambio de destino exige la mayoría del art. 53.1 (art. 70.2). Si hay incumplimiento del plan, la Comisión declara la disolución y liquidación a pedido de un acreedor o de oficio cuando el deudor lo declare; la Junta tiene 30 días para designar liquidador y aprobar el convenio (art. 67.4). Al pasar a liquidación, cesan los órganos de administración y asume el liquidador (art. 75), y rige el orden de preferencia del art. 42.

7.3.11. Conclusión

La reestructuración concluye cuando la administración acredita ante la Comisión que se extinguieron los créditos del plan; la Comisión declara la conclusión y la extinción de la Junta (art. 71). Reasume funciones la Junta de Accionistas y la administración estatutaria, y los acuerdos adoptados por la Junta no son revisables (art. 72). La conclusión se inscribe en Registros Públicos (art. 21.3).

7.3.12. Resumen de plazos legales

Acto	Plazo	Base
Aviso de convocatoria	No menos de 3 días antes de la 1.ª convocatoria; 2 días entre convocatorias	Art. 43
Información a acreedores	Al menos 3 días antes de la 1.ª convocatoria	Art. 52.2
Acreditar representantes	Al menos 2 días antes	Art. 47.1
Nuevo aviso si no se instala	10 días, por única vez	Art. 50.2
Decidir el destino	Hasta 45 días desde la instalación	Art. 58.1
Aprobar el plan	Hasta 60 días desde acordada la continuidad	Art. 65.1
Informar a la Comisión el régimen mixto	15 días	Art. 61.5
Aviso y ejercicio del derecho de separación	10 días y 10 días	Art. 64
Convocar Juntas posteriores	Aviso con 10 días hábiles de anticipación	Art. 57.1
Acuerdos tras declarar incumplimiento	30 días	Art. 67.4

7.4. Plan de reestructuración propuesto

7.4.1. Objetivos y criterios

1. Mantener la prestación del servicio de telecomunicaciones.
2. Pagar íntegramente a los trabajadores, con prioridad en el calendario.
3. Pagar la deuda tributaria sin quita, conforme al art. 48.3.
4. Convertir en capital una parte de los créditos del quinto orden hasta un nivel de caja sostenible.
5. Dar a todos los acreedores del quinto orden un trato uniforme, como exige el art. 68.4 para las acciones.
6. Asegurar que el servicio de la deuda quepa en la capacidad de pago de la empresa.

7.4.2. Parámetros del plan (millones de soles)

Parámetro	Valor	Tipo de dato	Base legal
Créditos reconocidos	5.154,0	Dato (RPP, 2026)	Art. 66.3
Plazo del plan	15 años	Supuesto	Arts. 60 y 48.3.c
Gracia de capital (créditos no laborales)	3 años	Supuesto	Art. 66.3

Parámetro	Valor	Tipo de dato	Base legal
Créditos laborales (1.er orden)	100,0	Supuesto, dentro del saldo de 336,6	Art. 66.4
Quinto orden (bonistas 1.546,2; Integra Tec 2.061,6; proveedores y otros 236,6)	3.844,4	Cálculo	Art. 42
Capitalización uniforme del quinto orden	60%	Supuesto	Art. 68
Sunat	1.209,6 pagados íntegros	Dato	Art. 48.3
Intereses	Sin intereses adicionales (simplificación); si la Junta fija tasa, debe modelarse	Supuesto	Arts. 17.1, 48.3.a y 66.2.f
Solución de controversias	Arbitraje en Lima; en defecto, vía judicial	Propuesta	Art. 73

7.4.3. Tratamiento por clase de acreedor

Acreedor	Monto	Se capitaliza	Se paga en efectivo	Por año en años 4 a 15
Laborales	100,0	0	100,0	(33,3 por año en años 1 a 3)
Sunat	1.209,6	0 (art. 48.3.d)	1.209,6	100,8
Bonistas	1.546,2	927,7	618,5	51,5
Integra Tec	2.061,6	1.237,0	824,6	68,7
Proveedores y otros	236,6	142,0	94,6	7,9
Total	**5.154,0**	**2.306,6**	**2.847,4**	**229,0**

Efecto sobre la Sunat (art. 48.3.d): el porcentaje promedio capitalizado por el quinto orden es 60%. Por eso S/ 725,8 millones del crédito tributario (60% de S/ 1.209,6) pasan al quinto orden y S/ 483,8 millones permanecen en el cuarto. La Sunat no pierde monto: cobra los S/ 1.209,6 millones íntegros; solo cambia su rango para una eventual liquidación. Además, no se devengan moras ni multas por falta de pago hasta la difusión (art. 48.3.a), y su tasa y plazo son los aprobados para la mayoría del quinto orden (art. 48.3.b y c); por eso el plazo de 15 años aplica a todos.

7.4.4. Cronograma de pagos (indicativo)

Acreedor	Años 1 a 3 (por año)	Años 4 a 15 (por año)	Total
Laborales	33,3	–	100,0
Sunat	–	100,8	1.209,6

Acreedor	Años 1 a 3 (por año)	Años 4 a 15 (por año)	Total
Bonistas	–	51,5	618,5
Integra Tec	–	68,7	824,6
Proveedores y otros	–	7,9	94,6
Total anual	**33,3**	**229,0**	**2.847,4**

En los años 1 a 3 todos los fondos de pago se destinan a los laborales, lo que supera el mínimo de 30% del art. 66.4. Como el plan debe regir el derecho de cada acreedor laboral en partes iguales, cada trabajador reconocido recibe una cuota igual según el número total de acreedores laborales reconocidos. El cronograma definitivo debe precisar modo (transferencia bancaria), lugar y fecha de pago por acreedor, e incluir también a los créditos no reconocidos, que se pagan una vez cancelados los reconocidos (art. 69.3).

Provisión de contingentes (art. 66.3): para cada crédito contingente (arts. 39.5 y 39.6) se reserva, en una cuenta específica, la cuota anual que le correspondería según su orden, hasta que se defina la controversia. Si resulta reconocido, cobra lo reservado y se regulariza el saldo; si no, los fondos se redistribuyen.

7.4.5. Capitalización y control societario

Los S/ 2.306,6 millones capitalizados se convierten en acciones de una misma clase (art. 68.4), repartidas en proporción a lo capitalizado: referencialmente 53,6% Integra Tec, 40,2% bonistas y 6,2% proveedores y otros. Estos porcentajes son solo del bloque capitalizado: la participación final depende del valor de suscripción que fije la auditoría económica (art. 51.1.e) y del capital de los accionistas actuales.

Puntos de cuidado:

- **Doble condición de Integra Tec:** es accionista y acreedora vinculada. La valoración debe ser independiente y supervisada por el representante de la Comisión.
- **Accionistas actuales:** se les convoca en el aviso para ejercer su suscripción preferente o renunciar por documento de fecha cierta (art. 68.1 y 68.2).
- **AFP y aseguradoras:** si sus reglas de inversión no les permiten tener acciones, la Junta podría ofrecerles bonos del mismo valor económico, siempre que no cree derechos diferentes entre quienes capitalizan (art. 68.4). Debe verificarse con las normas de la SBS.
- **Libre competencia y regulación:** evaluar si la capitalización modifica el control y exige notificación bajo la Ley N.º 31112 o autorización sectorial. La sanción impuesta en 2026 a Integra Tec por no notificar la compra muestra el riesgo de omitirlo.

7.4.6. Administración y gobierno del plan

- Régimen mixto de administración (art. 61.1.c), con informes trimestrales a la Junta y a la Comisión (art. 61.8).

- Comité de cuatro miembros con acreedores de distinto origen: un bonista, la Sunat, un laboral y un proveedor (art. 56.1.a); Integra Tec, por su vinculación, no presidiría el Comité.

- Restricción de dividendos y de pagos a vinculados mientras existan saldos del cronograma.
- Operaciones con partes vinculadas sujetas a aprobación del Comité.

7.4.7. Medidas operativas

El plan debe apoyarse en acciones que sostengan el flujo: continuidad del plan de eficiencias, foco en clientes rentables y en fibra óptica, inversión por etapas ligada al cumplimiento de metas, y venta de activos no estratégicos cuyos fondos se apliquen a pagar antes del plazo (en este caso sí rige el orden del art. 42 para distribuir el producto de activos fijos, art. 69.1). Cualquier transferencia que afecte concesiones o espectro requiere cumplir las normas del MTC.

7.4.8. Comparación con el supuesto del Capítulo V

Aspecto	Supuesto del Capítulo V	Plan propuesto
Plazo	10 años	15 años
Capitalización	Solo Integra Tec, 50% de su crédito (S/ 1.030,8)	60% de todo el quinto orden (S/ 2.306,6)
Monto a pagar	S/ 4.123,2	S/ 2.847,4
Cuota anual nominal	S/ 412,3	S/ 33,3 (años 1 a 3) y S/ 229,0 (años 4 a 15)
Parte del crédito Sunat que pasa al 5.º orden	26,13% (S/ 316,1)	60% (S/ 725,8)
Capacidad de pago	No se evaluó	Dentro del rango referencial, ajustada

Capacidad de pago referencial. Para estimar cuánto puede destinar la empresa al pago de deudas se parte de su generación operativa de caja. El EBITDA proformado de 2025 fue de aproximadamente S/ 606 millones (Torres, 2026), mientras que el resultado operativo (EBIT) del estado de resultados fue negativo en S/ 1.772,3 millones; la diferencia se explica principalmente por depreciación, amortización y deterioros de activos, que no implican salida de caja. Por ello se toma el EBITDA como base. Restando una inversión supuesta de US$ 100 a 150 millones, a un tipo de cambio supuesto de S/ 3,5 por dólar, y antes de impuestos y capital de trabajo, la capacidad referencial es de entre S/ 81 y S/ 256 millones anuales con el EBITDA de 2025. Si el EBITDA creciera a S/ 700 millones (supuesto), el rango subiría a entre S/ 175 y S/ 350 millones. Una cuota anual de S/ 412,3 millones supera ambos rangos; una de S/ 229,0 millones solo resulta cómoda si el EBITDA mejora, y deja poco margen si se pactan intereses.

7.5. Verificación del plan frente a la ley

Exigencia legal	Cómo se cumple	Art.
Cronograma con modo, monto, lugar y fecha, incluyendo créditos no reconocidos	Tabla 7.4.4 y anexo definitivo	66.3

Exigencia legal	Cómo se cumple	Art.
Régimen de provisión de contingentes	Cuenta de reserva por crédito	66.3
Al menos 30% anual a laborales, en partes iguales	100% en años 1 a 3	66.4
Sunat: sin moras, misma tasa y plazo, sin quita	Plazo de 15 años; pago íntegro	48.3
Capitalización con mayoría calificada y acciones iguales	Una sola clase de acciones; mayoría de 66,6%	53.1, 68.3 y 68.4
Convocatoria de accionistas o renuncia por escrito	Incluida en el aviso	68.1 y 68.2
Plazo del plan no mayor a la cancelación de todas las obligaciones	15 años	60
Aprobación en 60 días y firma del Presidente y la administración	Cronograma de la sección 7.3.12	65.1 y 66.5
Renuncia de preferencia laboral inválida	No se pide renuncia a laborales	69.2
Foro de solución de controversias	Arbitraje en Lima	73

7.6. Riesgos y limitaciones

1. **Sanción a Integra Tec.** Si queda firme y se cuestiona su titularidad, podría impugnarse la composición de la Junta o los acuerdos (Título V, Cap. II). Mitigante: dejar constancia de su condición de vinculado y de las reglas de votación aplicadas.

2. **Bonistas.** Una capitalización de 60% puede ser rechazada por AFP y aseguradoras. Si votan en contra junto con la Sunat (53,47%), el plan no alcanza 66,6% (escenario C).

3. **Flujo de caja.** Si el EBITDA no mejora o hay que pactar intereses, S/ 229 millones al año pueden ser excesivos. Mitigante: ampliar la gracia, vender activos, condicionar la inversión.

4. **Crédito laboral mayor al supuesto.** El reclamo sindical de S/ 450 a 500 millones reportado en prensa, si se reconociera, obligaría a un fondo anual de pago mayor por la regla del 30%.

5. **Cifras.** Los porcentajes de Integra Tec y de los bonistas son estimaciones; los montos pueden cambiar tras las reconsideraciones.

6. **Alcance del texto legal.** Se utilizó el texto actualizado hasta el D. Leg. 1511; deben confirmarse modificaciones posteriores.

CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES

La crisis financiera de Telefónica del Perú S.A.A. obedeció a la acumulación histórica de contingencias tributarias no provisionadas con la SUNAT, que alcanzaron un monto reconocido de S/ 1,209.6 millones, sumadas a una disminución del 7% en los ingresos operativos del ejercicio 2024 (S/ 6,020 millones) y a pérdidas acumuladas por S/ 349.5 millones que sobrepasaron el 42.1% del capital social pagado. Frente a este desequilibrio patrimonial, el procedimiento concursal ordinario se inició formalmente a solicitud de la propia empresa el 24 de febrero de 2025 bajo el amparo del artículo 24.1.b de la Ley N.º 27809, siendo admitido por la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi mediante la Resolución N.º 3053-2025/CCO-INDECOPI emitida el 14 de mayo de 2025.

En lo relativo al reconocimiento de créditos y la conformación del pasivo concursal, la autoridad administrativa verificó obligaciones por más de S/ 5,154 millones, configurando una estructura de votación atomizada en la que la SUNAT concentra entre el 23% y 33% de la representación, el accionista mayoritario Integra Tec un 40% y los bonistas cerca del 30%. Esta distribución implica que ningún acreedor posee de forma individual la mayoría calificada del 66.6% requerida por ley para decidir el destino de la masa concursal. Asimismo, a la fecha de corte de la investigación, la Junta de Acreedores no ha sido instalada formalmente, por lo que no existe una resolución definitiva sobre la aprobación del Plan de Reestructuración o la disolución y liquidación de la compañía, ni corresponde aún la designación de una entidad liquidadora. Finalmente, la aplicación efectiva del marco normativo concursal —en particular los artículos 17, 18 y 31 de la Ley N.º 27809— resultó determinante para suspender la ejecución forzosa de embargos sobre las cuentas del deudor y salvaguardar la continuidad ininterrumpida de los servicios de telecomunicaciones en beneficio de los usuarios a nivel nacional.

En atención a los hallazgos del caso, se sugiere a la Junta de Acreedores, una vez que sea convocada e instalada por el Indecopi, priorizar la aprobación de un Plan de Reestructuración Patrimonial con una proyección temporal de 10 a 12 años, que contemple la capitalización parcial de las acreencias por parte de Integra Tec. Esta alternativa resulta técnica y socialmente más conveniente que la liquidación, dado que esta última ocasionaría la fragmentación del patrimonio y la pérdida del valor sistémico de la red nacional de telecomunicaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Business Empresarial. (2026, 8 de octubre). *Almerco Abogados: caso Integra Tec–Telefónica plantea un nuevo escenario para los procesos concursales en el Perú*. https://www.businessempresarial.com.pe/almerco-abogados-caso-integra-tec-telefonica-plantea-un-nuevo-escenario-para-los-procesos-concursales-en-el-peru/

Cinco Días. (2025, 17 de febrero). Telefónica Perú, en concurso de acreedores, quintuplicó sus pérdidas en 2024.

https://cincodias.elpais.com/companias/2025-02-17/telefonica-peru-en-concurso-de-acreedores-quintuplico-sus-perdidas-en-2024.html

Cuberos Gómez, G. (2005). Insolvencia: evolución de un concepto. *Revista de Derecho Privado*, https://www.redalyc.org/pdf/3600/360033182002.

Congreso de la República del Perú. (2002, 8 de agosto). *Ley General del Sistema Concursal* (Ley N.º 27809). Diario Oficial El Peruano. https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/07/ley-27809-LP.pdf

El Peruano. (2025, 20 de mayo). *Inicia proceso concursal de Telefónica del Perú*. https://elperuano.pe/noticia/270783-inicia-proceso-concursal-de-telefonica-del-peru

Forbes Perú. (2025, 14 de febrero). Telefónica solicitará su reestructuración financiera ante Indecopi.

https://forbes.pe/negocios/2025-02-14/telefonica-solicitara-su-reestructuracion-financiera-ante-indecopi/

Gestión. (2025a, 19 de mayo). *Indecopi inicia procedimiento concursal ordinario a solicitud de Telefónica del Perú*. https://gestion.pe/economia/empresas/indecopi-inicia-procedimiento-concursal-ordinario-a-solicitud-de-telefonica-del-peru-noticia/

Indecopi. (2025, 19 de mayo). Comunicado sobre el inicio del procedimiento concursal ordinario de Telefónica del Perú S.A.A.

https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/1170118-comunicado

Infobae. (2025a, 19 de mayo). *Telefónica se acoge al procedimiento concursal ordinario de Indecopi: empresa acumulaba pérdidas de S/349,5 millones*. https://www.infobae.com/peru/2025/05/19/telefonica-se-acoge-al-procedimiento-concursal-ordinario-de-indecopi-empresa-acumulaba-perdidas-de-s3495-millones/

Infobae. (2025b, 25 de febrero). *Telefónica confirma reprogramación de deuda con acreedores: en gran parte, la Sunat*. https://www.infobae.com/peru/2025/02/25/telefonica-confirma-reprogramacion-de-deuda-con-acreedores-entre-ellos-el-estado-peruano/

La República. (2025). *Telefónica de Perú solicita acogerse a proceso concursal para reestructurar su deuda*. https://www.larepublica.co/globoeconomia/telefonica-de-peru-solicita-acogerse-a-proceso-concursal-para-reestructurar-su-deuda-4071752

Lima Gris. (2025). *¿Al borde de la disolución? Telefónica del Perú solicitará ante Indecopi un Procedimiento Concursal Ordinario*.

https://limagris.com/al-borde-de-la-disolucion-telefonica-del-peru-solicitara-ante-indecopi-un-procedimiento-concursal-ordinario-video/

Revista Gana Más. (2025). *Indecopi declara inicio del proceso concursal ordinario de Telefónica del Perú*. https://revistaganamas.com.pe/indecopi-declara-inicio-del-proceso-concursal-ordinario-de-telefonica-del-peru/

RPP. (2025a). *Telefónica del Perú en manos de los acreedores: ¿qué ocurrirá con los usuarios si se reestructura o se liquida?* https://rpp.pe/economia/economia/telefonica-del-peru-en-manos-de-los-acreedores-que-pasara-con-los-usuarios-si-se-reestructura-o-se-liquida-noticia-1635649

RPP. (2026, 22 de septiembre). *Sunat se prepara para batalla por deuda concursal de Telefónica con S/1.200 millones en juego*. https://rpp.pe/economia/economia/sunat-se-prepara-para-la-batalla-por-la-deuda-concursal-de-telefonica-con-s-1200-millones-en-juego-contrataremos-los-servicios-externos-que-sean-necesarios-noticia-1706905

Wikipedia. (2025). Integratel Perú.

https://es.wikipedia.org/wiki/Integratel_Per%C3%BA